

DPPM

PROCESSOS ESPECIAIS: VISÃO GERAL

CPPM • DESERÇÃO • INSUBMISSÃO • PEÇAS PRÓPRIAS • GARANTIAS • RITO



DPPM • AULA 19

DIA 20 | 2ª AULA DO DIA | GOLD CLASSIC EDITION

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



POR QUE HÁ RITOS ESPECIAIS

O procedimento muda porque o fato e a condição do agente mudam

1. Processo ordinário x processo especial

O processo ordinário serve como rito geral. Os processos especiais do CPPM possuem estrutura própria para infrações cuja natureza exige atos iniciais, documentos, condições de procedibilidade ou sequências específicas. No edital do CFO PMAL, a atenção principal recai sobre deserção e insubmissão.

EXEMPLO Deserção não começa exatamente pela mesma cadeia documental de um crime militar comum apurado por IPM tradicional.

BIZU 95+ Especial = exceção procedimental prevista em lei; não significa ausência de contraditório e defesa.

PEGADINHA Afirmar que rito especial dispensa garantias constitucionais por ser mais célere.

MAPA DA MENTORIA Aula 19 = visão geral. Aula 20 aprofundará deserção de oficial e praça. Aula 21 aprofundará insubmissão. Aqui o objetivo é montar o mapa para não misturar os ritos.

2. Peças de instrução provisória

Nos procedimentos de ausência militar, a lei utiliza peças próprias para registrar o fato e reunir elementos que permitirão a persecução. O termo de deserção e o termo/auto de insubmissão não devem ser confundidos com denúncia judicial nem com um IPM ordinário completo.

EXEMPLO A autoridade militar documenta a ausência e os marcos necessários; depois o Ministério Público continua exercendo a função acusatória.

BIZU 95+ TERMO ≠ DENÚNCIA. Peça militar instrui; quem acusa é o Ministério Público.

PEGADINHA Chamar o termo de deserção de peça acusatória com eficácia de denúncia recebida.



DESERÇÃO

O mapa antes de separar oficial e praça

3. Termo de deserção e instrução provisória

Consumada a deserção, a autoridade competente lavra o termo correspondente. A peça tem função de instrução provisória e fornece elementos para a propositura da ação penal. O desertor fica sujeito às providências legais de captura/apresentação e ao rito específico.

EXEMPLO A ausência além do prazo legal gera documentação militar própria antes da sequência judicial.

BIZU 95+ DESERÇÃO: termo próprio + captura/apresentação + rito especial.

PEGADINHA Tratar o termo como sentença, denúncia ou simples comunicação sem efeito processual.

Q01 BANCO PMAL • Processos Especiais

O termo de deserção reveste-se de natureza de peça acusatória inicial, possuindo eficácia de denúncia recebida para dar início imediato à instrução criminal.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

4. Oficial, praça estável e praça sem estabilidade

O CPPM diferencia situações do desertor conforme a condição militar. Para praça sem estabilidade, captura ou apresentação trazem inspeção de saúde e, sendo apta, reinclusão, etapa importante para o prosseguimento. O rito do oficial possui disciplina própria, que será detalhada na próxima aula.

EXEMPLO Dois desertores podem percorrer atos diferentes porque um é oficial e o outro é praça sem estabilidade.

BIZU 95+ Antes de resolver: pergunte QUAL É A CONDIÇÃO DO DESERTOR.

PEGADINHA Aplicar ao oficial toda regra prevista especificamente para praça sem estabilidade.

Q02 BANCO PMAL • Processos Especiais • item 25

O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



INSUBMISSÃO

Não é “deserção de civil”

5. Insubmissão tem sujeito e documento próprios

A insubmissão relaciona-se ao convocado que deixa de se apresentar para incorporação ou pratica a conduta definida pelo CPM antes de ingressar regularmente no serviço. O procedimento é instruído com peça própria de insubmissão, não com termo de deserção.

EXEMPLO Convocado não se apresenta: a resposta processual não usa o termo destinado ao militar desertor.

BIZU 95+ INSUBMISSÃO ≠ DESERÇÃO. Comece pelo status do agente.

PEGADINHA Trocar apenas o nome do auto em uma assertiva quase toda correta.

Q03 ÁGUIA SIMULADOS • CFO PMAL 2026 • item 110

Consoante o CPPM, o processo por crime de insubmissão inicia-se independentemente de inquérito e é instruído com o auto de deserção lavrado pela autoridade militar competente.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

6. Captura/apresentação, inspeção e menagem

O insubmisso capturado ou que se apresenta ingressa em sequência própria de atos, com avaliação de aptidão quando prevista e regime especial de custódia/menagem disciplinado pelo CPPM. Esses institutos não devem ser importados por analogia automática da deserção.

EXEMPLO O quartel pode funcionar como local de menagem do insubmisso nas hipóteses legais.

BIZU 95+ Rito especial = leia o artigo específico; não complete a regra com lembrança do CPP comum.

PEGADINHA Misturar liberdade provisória comum, menagem e rito de insubmissão como se fossem idênticos.



GARANTIAS E COMPETÊNCIA

Especial não significa informal

7. Ministério Público, defesa e juiz natural

Mesmo em rito especial, a ação penal continua submetida à titularidade do Ministério Público, ao juiz competente, ao contraditório e à ampla defesa. A instrução provisória militar não transforma a autoridade administrativa em órgão acusador ou julgador.

EXEMPLO Termo militar documenta o fato; acusação e julgamento seguem funções constitucionais próprias.

BIZU 95+ ADMINISTRAÇÃO instrui; MP acusa; Justiça julga.

PEGADINHA Atribuir à autoridade militar poder para oferecer denúncia ou condenar.

8. Conselhos e Justiça Militar Estadual

Na Justiça Militar estadual, a competência entre juiz de direito e Conselhos observa a Constituição, a legislação de organização judiciária e a natureza/status do acusado. Não se deve memorizar composição de colegiados com base em material antigo sem filtro constitucional.

EXEMPLO Questão que diz que civil é julgado pelo Conselho Permanente na Justiça Militar estadual deve acender alerta, pois a competência penal estadual alcança militares dos estados.

BIZU 95+ Sempre combine CPPM + art. 125, §4º, da CF.

PEGADINHA Aplicar literalmente regra federal de julgamento de civil à Justiça Militar estadual.

BIZU DE SEQUÊNCIA Identifique o delito → status do agente → peça inicial própria → captura/apresentação → inspeção/reinclusão quando cabível → atuação do MP → instrução/julgamento.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - ERRADO

O termo de deserção tem natureza de instrução provisória e fornece elementos para a ação penal; não equivale à denúncia recebida.

QUESTÃO 02 - CERTO

Para praça sem estabilidade, a inspeção de saúde e a aptidão para reinclusão integram a sequência própria prevista no CPPM.

QUESTÃO 03 - ERRADO

A insubmissão utiliza peça própria. O item troca o auto/termo de insubmissão pelo de deserção.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Rito especial não elimina garantias; deserção e insubmissão têm peças próprias; termo não é denúncia; status do agente muda a sequência; praça sem estabilidade exige atenção à inspeção e reinclusão; insubmissão não usa auto de deserção; combine CPPM com a Constituição na Justiça Militar estadual.

RASTREABILIDADE E FONTES

CPPM, processos especiais de deserção e insubmissão (art. 451 e seguintes e art. 463 e seguintes); Constituição Federal, art. 125, §4º; banco PMAL 2026 e Simulado Águia CFO PMAL 2026.

DIA 20 • AULA 19 CONCLUÍDA

Feche o material e repita os contrastes-chave sem consultar a página. Revisão ativa antes de releitura.